



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/9/CA2

Paraná, 30 de noviembre de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela Gomez, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo Alonso, Vicepresidente y el Dr. Mateo José Busaniche, Juez de Cámara; el Expte. N° FPA 5894/2017/9/CA2 caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE ARELLANO ELICEO RAFAEL (D), RUIZ DIAZ DARIO ALEJANDRO, FRANCES ULISES, TRONCOSO SILVIO HECTOR RICARDO Y OTROS EN AUTOS ARELLANO ELICEO RAFAEL (D), RUIZ DIAZ DARIO ALEJANDRO, FRANCES ULISES Y OTROS POR INFRACCIÓN LEY 23737"**, procedente del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la defensa de Lucas Eliceo Rafael Arellano; Silvio Héctor Troncoso; Fabián Schmidt; Omar Ulises Frances y Darío Alejandro Ruíz Díaz, contra la resolución obrante a fs. 1/19 del presente, que decreta el procesamiento de los nombrados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autores y dispone su



prisión preventiva. Los recursos se conceden a fs. 53.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 80/81 vta., compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Fiscal General Subrogante, Dr. Mario Osvaldo Silva; el Dr. Félix Patricio Pérez en defensa de **Lucas Eliceo Rafael Arellano**; el Dr. José Esteban Ostolaza defensor de **Silvio Héctor Ricardo Troncoso**; el Dr. José Pedro Peluffo en defensa de **Fabián Omar Schmidt** y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli en defensa de **Omar Ulises Frances** y **Darío Alejandro Ruíz Díaz**; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que las presentes actuaciones reconocen su inicio en fecha 13/8/2017 en ocasión en que personal policial del Puesto Caminero Villaguay, en la intersección de Rutas N° 6 y 18, Paso de la Laguna, Entre Ríos, procediera a efectuar un control físico y documentológico sobre el rodado marca Renault Modelo Logan, en el que se conducía Maira Ivana Inés Figueroa.

Luego de llevado a cabo el control documentológico se realizó el pasaje del can





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/9/CA2

antinarcóticos, el que marcó la parte trasera del rodado, ante lo cual se convocó a testigos y se solicitó a Figueroa la apertura del baúl quien accedió pudiendo detectarse una bolsa de cartón que contenía 26 panes de marihuana, que ascendieron a un peso de 19.996 grs.

En dicho devenir, la nombrada habría manifestado espontáneamente a los preventores que el cargamento que tenía en su vehículo era de Lucas Arellano, que lo estaban viniendo a buscar en otro rodado -dando precisiones- y aportando un papel con número de teléfono de contacto -de Fabián Omar Schmidt-, asentándose en el acta que *"en busca de lo que ella llevaba venía un auto color gris Ford Fiesta, dejando en claro que en ningún momento se le solicitó que brinde información"* -cfrse. acta de procedimiento obrante en Sistema Lex 100-.

Ante ello, minutos más tarde fue detenido un rodado Ford Fiesta con las características indicadas por aquella, en el cual se trasladaban Schmidt y Silvio Héctor Troncoso y, al registrarse dicho vehículo previa autorización judicial, se halló la cantidad de \$30.100 y celulares -cfr. orden judicial de fs. 324/327 obrante en Legajo de Investigación reservado en Secretaría, oficio N°



2572/17 y acta de requisa obrante en Sistema Lex 100-.

Asimismo, como consecuencia de tales sucesos y de las tareas investigativas llevadas a cabo durante el corriente año, se libraron órdenes de allanamiento y registro para varios domicilios, las cuales se efectivizaron el mismo día -cfr. fs. 324/327 y oficios N° 2570/17 y 2571/17 todo obrante en el Legajo referido-.

Así, en el domicilio de Lucas Arellano, en el que también se encontraba Darío Alejandro Ruiz Díaz, se halló la cantidad de 276 grs. de marihuana en un envoltorio con cinta de embalar, en la ocasión también se secuestró una balanza de precisión, una bolsa de nylon con sustancia vegetal por 5,9 grs. de marihuana, otros envoltorios con peso de 5,7 grs de la misma sustancia, asimismo papeles de armado de cigarrillos, caja de cartón con restos de marihuana, dinero en cantidad en efectivo y celulares. En el allanamiento en el domicilio de Frances se halló una mochila con la suma de \$70.900 -cfr. acta respectiva fs. 34/40-. Además se les atribuyó a Figueroa, Arellano, Ruiz Díaz y Frances, el haber realizado actividades de comercialización, lo que surge de la investigación preliminar llevada a cabo por la División de Toxicología Jefatura Deptal. Villaguay,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/9/CA2

conforme surge de los Legajos de investigación N° 5894/2017 y N° 14/2017 y transcripción de intervenciones telefónicas -cfr. Legajo reservado en Secretaría-.

Que el magistrado a quo decretó el procesamiento de Figueroa, Schmidt, Frances, Lucas Arellano, Darío Ruiz Díaz, y Troncoso por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autores y dispone la prisión preventiva.

Contra dicha decisión se agravan los defensores de Arellano, Schmidt, Troncoso, Ruiz Díaz y Frances.

II- Que los letrados defensores de los imputados Arellano y Schmidt adhirieron al planteo nulificante que fuera instado por el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante en el marco del incidente FPA N° 5894/2017/5/1/CA3.

Que en dicho devenir, no habiéndose introducido argumentos novedosos en relación a tales cuestionamientos corresponde remitir a los fundamentos allí expuestos, los que devienen aplicables *mutatis mutandi* al presente.

Por todo lo expuesto, habrán de rechazarse las postulaciones aquí introducidas.



III- Que desde otro vértice, la defensa de Arellano peticiona, en subsidio, el cambio de calificación del hecho que se le endilga por la figura de tenencia simple de estupefacientes -art. 14 primera parte de la ley 23737-.

Sobre el punto, es criterio reiterado de este Tribunal que en los recursos deducidos contra el auto de procesamiento, la cuestión concerniente a la calificación de la conducta, atento su provisoriedad, resulta en principio ajena a esta instancia.

No obstante esta Alzada ha admitido, con carácter excepcional que, *"cuando la calificación recurrida es más gravosa para quien resulta sometido a proceso... ello constituye un motivo suficiente para abrir el tratamiento de la cuestión en esta instancia"* (cfr. FPA N° 1043/2016/1/CA1; entre muchos otros). Ello importa, en las presentes, exceptuar el principio general y dar tratamiento al agravio esgrimido por el defensor, toda vez que la calificación jurídica propuesta tendría entidad suficiente para modificar la situación de privación de libertad en la que se encuentra el imputado.

Se destaca así, en primer término, que si bien la cantidad de sustancia ilícita que fuera habida en el procedimiento no es significativa, el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/9/CA2

restante contexto indiciario en el que se inserta el hecho -cfr. tareas de inteligencia y escuchas telefónicas que conforman el Legajo reservado en Secretaría-, sumado a los restantes enseres, otros envoltorios con sustancia tóxica, balanza, dinero en efectivo, celulares y demás elementos secuestrados, permiten coincidir con la calificación jurídica escogida por el a-quo, la que luce adecuada.

Así, el encausado Arellano, no sólo se encontraba sindicado como interviniente en la actividad de comercialización de estupefacientes investigada al menos desde enero de 2017 -cfr. Legajo de investigación N° 4/17 obrante a fs. 141 y sgtes. de actuaciones reservadas en Secretaría-, sino que aquel se hallaba en la finca al momento del allanamiento en el cual se encontró marihuana compacta y fraccionada, donde también se hallaron los elementos antes descriptos, todo lo cual abona razonablemente la hipótesis de comercialización que se le atribuye.

Al respecto cabe destacar que las tareas investigativas previas no pueden escindirse a la manera de “compartimentos estancos” respecto de los allanamientos y secuestros posteriores, toda vez que conforman el marco previo circunstancial que amerita, en su caso, el dictado de la orden de



allanamiento y requisa personal, como asimismo que, junto con este cometido principal, debe no obstante también ponerse de relieve que, tales constancias son sugerentes del modus operandi, ya que, aun cuando la observación prevencional tenga lugar en ciertos días, proyectados en el tiempo, ilustran acerca del proceder de los imputados (cfrse. L.S.Crim. 2012-II-601, entre muchos otros).

En efecto, los informes efectuados a lo largo de la investigación, sopesados en el contexto de los demás indicios apuntados, se constituyen en elementos suficientes que permiten inferir -con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal- la vinculación de Arellano en la actividad de comercialización de estupefacientes, debiendo ser rechazado el agravio sobre el punto.

IV- Que en relación a los agravios impetrados por la defensa de Silvio Héctor Troncoso, cabe recordar que el art. 306 del C.P.P.N. no contiene la exigencia de que se acredite fehacientemente la comisión de un delito, sino que existan elementos de convicción suficientes sobre el mismo. En efecto, si en esta etapa se debiera analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos, se tornaría innecesaria la etapa del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/9/CA2

juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

Desde esta óptica, se advierte que la resolución que se recurre, considera y analiza los elementos obrantes en la causa que lo vinculan con el corretaje de tóxicos puesto de relieve el día del hecho, tales como lo asentado en el acta de procedimiento, donde consta que el dinero era llevado en la guantera del rodado de Troncoso, así como las declaraciones de Figueroa todo lo cual hace presumir que no era ajeno al suceso delictivo. Sólo una visión ingenua de los hechos, que no puede ser aquí acogida, permitiría indicar que Troncoso nada sabía acerca de dicha transacción.

Asimismo, de la declaración del Suboficial Velázquez, se deriva cuál es el rol que se presume de Schmidt y Troncoso -que habrían sido enviados por un tal Javier Miño a buscar la droga, quien sí está mencionado en las actuaciones-, todo según obra en informe glosado a la causa -cfr. testimonio de Velázquez de fs. 69/70 obrante en Sistema Lex 100-.

Que se concluye por ello que el magistrado ha sopesado variables que se desprenden de los elementos concretos de la causa y que sustentan racionalmente la imputación que se ciñe sobre el encausado, conforme el grado de probabilidad



requerido por la instancia, por lo que habrá de ser rechazado el recurso de apelación interpuesto y confirmar el procesamiento de Silvio Héctor Ricardo Troncoso por el delito endilgado.

V- a) Que por último cabe abordar los agravios impetrados por las defensas de Arellano, Troncoso, Frances y Ruiz Díaz en relación a la prisión preventiva dispuesta sobre sus defendidos.

Que, al respecto debe recordarse que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. sólo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causas ciertas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Es que las disposiciones legales aplicables al tópico, exigen que el encarcelamiento cautelar encuentre fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DU DH).

b) Que, el Plenario nº 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...", declaró como doctrina





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/9/CA2

plenaria que "no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiese corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal" (CNCP, en Pleno, 30/10/2008).

c) Que, corresponde señalar que en el caso, los elevados parámetros punitivos previstos para el delito enrostrado a los encausados exceden los límites legales previstos por los artículos 312, 316 y 317 del ordenamiento adjetivo, y la especial gravedad del delito que se les atribuye, vinculado al tráfico de estupefacientes, es un parámetro que no puede desatenderse.

Que, asimismo, del examen de las constancias de la causa, surge que se encuentran privados de libertad desde el 13/08/2017, habiéndose dictado su procesamiento y prisión preventiva el día 11/09/2017 por el delito *supra* analizado, por lo que, el encierro preventivo dispuesto sobre aquellos atento la etapa inicial que se transita, dado su



carácter cautelar y características del caso, aparece como razonable.

d) Así las cosas, corresponde indagar entonces si los restantes parámetros reunidos en la causa, evaluados en forma armónica y conjunta, reafirman o neutralizan la primigenia prognosis objetiva atinente a la posible frustración de los fines del proceso.

Así habrá de tenerse en cuenta, entre otras cosas, la ocupación de los imputados, sus bienes, vínculos familiares y otras circunstancias que podrían determinarlos por mantener su arraigo pese a la amenaza de pena (cfr. Informe 2/97 de la Comisión IDH).

Siguiendo esta línea argumental, el magistrado valoró que no se había efectuado al momento de pronunciarse el informe de Reincidencia, como así también informes periciales y numerosas testimoniales.

Que en relación a los informes de vida y costumbres, tampoco se contaba con aquellos al momento de resolver, pero sí se hallan incorporados al Legajo, de los cuales se deriva que: Arellano reside en Villaguay, tiene concubina e hija y viviría también con Ruiz Díaz -quien se habría hecho pasar por su hermano-, sería albañil y testigos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/9/CA2

señalaron observar movimientos extraños por la noche y gente que entraba y salía; Ruiz Díaz, también de Villaguay, no trabaja y está a cargo de sus padres; Frances de la misma localidad, vendedor ambulante y/o electricista, tiene hijos con quien sería la hermana de Arellano, C. V. A.; Troncoso es Director de escuela, reside en Rosario del Tala con su grupo familiar y a su respecto esta Alzada ya intervino confirmando la denegatoria de su excarcelación -FPA N° 5894/2017/3/CA1-, fs. 252/369 de autos principales escaneadas en Sistema Lex 100.

Que, al respecto, este Tribunal ha sentado -en numerosas ocasiones- que la mera mención efectuada acerca de la ausencia de riesgo procesal, no abona per se las exigencias de arraigo y lazos sociales, necesarios presupuestos que permitieran al mismo readecuarse a la vida social y familiar, obrando conforme a derecho.

Que, en el presente caso, la investigación se encuentra en un estado incipiente y existen medidas probatorias pendientes que restan diligenciar, sumado a que se advierte cierto obrar organizado por parte de los sujetos involucrados, su *modus operandi* y los diversos contactos con terceras personas que aún no han sido traídas a la causa, lo cual se torna como un obstáculo a la soltura de los



imputados, todo lo cual abona el riesgo de entorpecimiento de la investigación y excede el marco de la instrucción, por lo que corresponderá rechazar los recursos de apelación impetrados sobre el punto y confirmar la prisión preventiva decretada a cada uno de ellos.

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: que adhiere al voto precedente.

El **Dr. Mateo José Busaniche**, dijo: Que, adhiere en lo sustancial a la solución propuesta por la Dra. Gomez.

Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que las defensas de Troncoso y Schmidt no expresaron agravios respecto del dictado de prisión preventiva, conforme lo establece el art. 454 del CPPN, limitándose únicamente a petitionar la libertad como consecuencia de sus críticas al auto de procesamiento.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar los recursos de apelación interpuestos por los defensores de los imputados Lucas Eliceo Rafael Arellano, Silvio Héctor Ricardo Troncoso, Fabián Omar Schmidt, Omar Ulises Frances y Darío Alejandro Ruíz Díaz, y confirmar la resolución apelada, en cuanto decreta su procesamiento y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/9/CA2

prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autores, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se deja constancia que la Dra. Cintia G. Gomez estuvo presente en la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2° párr. del C.P.P.N. y el art. 109 del R.J.N.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE
CON SU VOTO

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

